ANEXO N°1
COMPRA ÁGIL
CONDICIONES COMERCIALES

ANTECEDENTES DE LA COMPRA:

10 Dispensadores de agua con pedestal modelo Thor 3Temp Stand, de Thorben o equivalente.

- Parte superior para botellones de hasta 20 litros.
- Parte inferior, con gaveta de almacenamiento.
- Interior de acero inoxidable.
- Bajo consumo energético.
- Funcionamiento silencioso.
- Agua: Fría, natural (medio ambiente) y caliente.
- Seguro para agua caliente.
- Potencia de 500 W.
- Enfriamiento por compresor.
- Temperatura agua fría (5-10 °C)
- Temperatura agua caliente (90-95 °C).
- Color: deseable negro o gris oscuro.

PRESENTACION DE OFERTAS:

- Cotización con detalle.
- Indicar periodo de garantía.
- Ficha técnica del equipo.
- Indicar si el flete está incluido en el valor de la oferta.

PRESENTACION DE OFERTAS:

- La oferta de menor valor, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas señaladas para el equipo.
- Empresas locales.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Anexar DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA CONTRATAR (se adjunta formulario).
- Adjuntar ANEXO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA (se adjunta formulario).

DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS
La evaluación de las ofertas se realizará priorizando, en primera instancia:
a) Empresas locales.
b) La oferta que presente el menor precio, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.

(En caso contrario que la unidad requirente estime necesario aplicar criterios adicionales de evaluación, estos deberán ser establecidos y podrán incluir, entre otros: Plazo de entrega, Garantía, Experiencia del oferente, otros criterios de evaluación).

Además, las ofertas deberán presentar valores con flete incluido, señalar el plazo de garantía, cuando corresponda, y adjuntar la cotización detallada junto con las fichas técnicas.

PLAZO ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Una vez seleccionado al oferente, la Universidad de Tarapacá enviara la Orden de compra a través de la plataforma electrónica www.mercadopúblico.cl Esta orden de compra deberá ser aceptada por el proveedor, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su envío, con todo el proveedor deberá aceptar dicha orden de compra antes de la recepción de los bienes por la Universidad de Tarapacá y será requisito para aceptar la factura del proveedor. En caso contrario, se entenderá que el proveedor rechaza la orden de compra, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Artículo 117° del Reglamento de la Ley 19.886, y se procederá a seleccionar a otro proveedor.

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas tendrán una vigencia de 10 días hábiles, a contar de la fecha de cierre de publicación de la compra ágil. Una vez vencido el plazo de vigencia de las ofertas. La Universidad de Tarapacá, podrá solicitar al oferente seleccionado, a través de correo electrónico, la prórroga de sus ofertas. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión.

FACTURACIÓN
La emisión de la factura del suministro de los bienes, deberá hacerse a nombre de la Universidad de Tarapacá, RUT N° 70.770.800-K. domicilio, Avenida General Velásquez 1775, Arica, indicando claramente el nombre de la adquisición y número de la Orden de Compra emitida en la plataforma de Mercado Público. El monto total debe indicarse en números enteros sin decimales, incluido el valor agregado (IVA), si corresponde.

CALIFICACIÓN A LOS PROVEEDORES
La Universidad de Tarapacá podrá calificar a los proveedores en cada proceso de compra para obtener una evaluación de su desempeño. Tales calificaciones podrán ser consideradas en futuras adquisiciones institucionales.

APLICACIÓN DE MULTAS EN COMPRA AGIL
La aplicación de la multa para los productos o servicios requeridos en la universidad de Tarapacá, será aplicada para adquisiciones igual o superior a 30 UTM. La fecha de entrega indicada en la orden de compra, regirá a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación de la respectiva orden y sólo podrá ser modificada por causales debidamente fundada por la Universidad de Tarapacá.

MULTAS: En caso que el proveedor adjudicado no cumpla sus obligaciones en la fecha de entrega prevista en la Orden de Compra se aplicará una multa de un 2% del valor neto de las cantidades atrasadas, por cada día hábil de atraso, con un tope máximo del 30% del valor total neto de la Orden de compra.

Los días de atraso, para los efectos de aplicación de las multas, comenzarán a correr a partir de un (1) día hábil siguiente de atraso.

Las multas podrán hacerse efectivas a través de descuentos en el pago de la orden de compra. Para efectos del cobro de la respectiva multa se incluirá las órdenes de compra suplementarias. La Universidad no procederá al cobro de las multas que se hayan aplicado en virtud de la presente cláusula, en caso de que se adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de la multa.

Las multas serán determinadas por la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Administración y Servicio de Sede, Decanatura o Instituto de Alta Investigación, según corresponda y su aplicación será aprobada por Resolución Exenta de la autoridad competente, la cual se harán sin forma de juicio y podrá ser deducida del pago final.

Procedimiento:

Detectada una situación que amerite la aplicación del cobro de multa por parte de la Universidad se deberá proceder con la notificación de ello al adjudicatario indicando los hechos que la constituyen y la medida a aplicar.

La notificación se hará en la forma establecida en el artículo 140 del reglamento de la ley N° 19.886, es decir, mediante correo electrónico fijado por el adjudicatario a través del Sistema de Información para recibir notificaciones sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales. La notificación se dará por enterada luego de transcurridas 24 horas, siendo responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizadas e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras.

Desde la fecha de notificación de la comunicación precedente el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar descargos.

En los descargos, el proveedor deberá señalar todas las circunstancias o antecedentes de hecho y de derecho que eximan o atenúen el posible incumplimiento, así como nieguen la efectiva concurrencia de los hechos, o que demuestre que esto no constituye infracción.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que la hicieron procedente. Por el contrario, si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la autoridad competente, a contar de la recepción de estos, podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo fundado, el cual deberá ser notificado al adjudicatario por manera electrónica, en la forma descrita en el Articulo 140 del reglamento de la ley N°19.886, y publicarse oportunamente en el Sistema de información.

En ambos casos, el acto administrativo fundado que resuelva el asunto deberá indicar la posibilidad de interposición de recursos conforme a lo prescrito en el artículo 59° de la Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de 5 días ante el mismo órgano que dicto el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico conforme a lo establecido en el artículo citado. El recurso debe plantearse por escrito, ser fundado y acompañar todos los antecedentes que se estimen necesario. Podrá interponerse personalmente por el proveedor o por intermedio de apoderado.

La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolverlos.

CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 inciso 3° y 10 de la Ley N°21.369, de 2021, en este acto las partes contratantes declaran conocer y se obligan a dar estricto cumplimiento a las normas dispuestas en la Ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación arbitraria en el ámbito de la Educación Superior que dispone el deber de todas las instituciones de educación superior a adoptar las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y a los modelos; el Protocolo de actuación ante denuncias sobre actos de acoso sexual, violencia y discriminación de género y el Reglamento de procedimientos disciplinarios iniciados por denuncias de acoso sexual, todos de la Universidad de Tarapacá, aprobados por Decreto Exento N°630/2022, y 631/2022, respectivamente, los que forman parte integrante del presente instrumento, y son por ende vinculantes para ambas partes entendiéndose incorporadas al presente acto.

Nota:

- En caso de no contar con la información necesaria para corroborar lo señalado en el presente Anexo, las ofertas serán declaradas INADMISIBLES.
- Asimismo, se entenderá que el proveedor ha tomado conocimiento del contenido de este Anexo al momento de ingresar su oferta en el portal de Mercado Público, lo que implica la aceptación de las condiciones comerciales aquí establecidas.